# 贵港吾悦和府一期项目“10.28” 高处坠落伤亡事故调查报告

2020-12-31 11:25 来源： 贵港市港北区应急管理局

【字体：大 中 小】

2020年10月28日18时许，在贵港吾悦和府一期项目1号楼发生一起高处坠落伤亡事故，死亡1人。事故造成直接经济损失约90余万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，港北区人民政府成立了贵港吾悦项目“10.28”高处坠落伤亡事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区政府办公室、区应急管理局、区住房城乡建设局、贵城街道办事处、城西派出所、区人力资源和社会保障局、区总工会等单位派员参加，全面负责事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和坚持“科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和责任人的处理以及事故防范和整改措

一、基本情况

（一）工程概况

工程名称：贵港新城吾悦广场项目A地块施工总承包工程

工程地点：广西贵港市港北区，金港大道与广场中路交汇处东南、西南角

工程内容：贵港新城吾悦广场项目A地块施工总承包工程，A地块6栋高层住宅，总建筑面积约158744.9414平方米（地上130252.9414平方28492平方米）。

（二）施工总承包单位概况

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司，类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人张某，注册资本伍亿圆整，1982年1月21日，营业期限1982年1月21日至2039年4月9日，住址为柳州市北雀路。建筑工程施工总承包特级；建筑行业(建筑工程、人防工程)资质；风景园林工程设计专项乙级、市政行业乙级；市政公用工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；工程专业承包等级；建筑幕墙工程专业承包壹级；起重设备安装工程专业承包壹级;消防设施工程专业承包壹级；城市及道路照明工程专业承包壹级程专业承包壹级；建筑机电安装工程专业承包壹级；石油化工工程施工总承包;古建筑工程专业承包壹级；防水防腐保温工程专业承包壹级;电子与程专业承包壹级；模板脚手架工程专业承包;城市园林绿化；防雷工程专业施工；风能、太阳能、地热能环保新能源设备采购、销售与安装；装配包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；土石方工程；以下范围由分支机构经营；汽车修理塑料门窗、铝合金门窗生产，机械设备及建筑施工周转材料租赁服务，材料仓库出租。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

《安全生产许可证》，编号：（桂）JZ安许证字〔2004〕000XXX，有效期2019年11月1日至2022年11月

《建筑业企业资质证书》一：编号D145011XXX，资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级；可承接建筑各等级工程施工总承包、工程总承管理业务。市政公用工程施工承包壹级；钢结构工程专业承包壹级。

《建筑业企业资质证书》二：编号D245025XXX，资质类别及等级：地基基础工程专业承包壹级，起重设备安装工程专业承包壹级，电子与智专业承包壹级，消防设施工程专业承包壹级，防水防腐保温工程专业承包壹级，建筑装修装饰工程专业承包壹级，建筑机电安装工程专业承包壹级墙工程专业承包壹级，古建筑工程专业承包壹级，城市及道路照明工程专业承包壹级，环保工程专业承包壹级，石油化工工程施工总承包贰级。

项目部安全管理组织机构由广西建工集团第三建筑工程有限责任公司任命。其中：项目经理1人，技术负责人1人，安全总监1人，安全副总监全员3人，施工员2人，质量员2人，材料员1人，造价员1人，资料员1人，取样员2人，测量员1人，机械员1人。

（三）施工劳务分包单位概况

南宁市丰茂建筑工程劳务有限责任公司，类型有限责任公司（自然人投资或控股），住所南宁市望州路，法定代表人滕某荣，注册资本肆佰整，成立日期2004年5月19日，营业期限2004年5月19日至2034年5月19日，经营范围：主项：砌筑作业分包壹级；增项：模板作业分包壹级，分包壹级，混凝土作业分包，抹灰作业分包，脚手架搭设作业分包壹级，水暖电安装作业分包，焊接作业分包壹级（以上项目凭资质证经营）；（除国家专控产品）、建筑材料（除危险化学品及木材）、水暖器材、建筑机械设备、建筑钢管的销售及租赁。（依法须经批准的项目，经相关部方可开展经营活动。）

《安全生产许可证》编号（桂）JZ安许证字〔2016〕000XXX，许可范围：企业主项资质“砌筑作业分包壹级”的作业分包范围为可承担各类作业(不含各类工业炉窑建筑)分包业务,但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。企业增项资质“模板作业分包壹级”的作业分包范围为可工程模板作业分包业务,但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。企业增项资质“钢筋作业分包壹级”的作业分包范围为可承担各类工程钢焊接作业分包业务,但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。企业增项资质“混凝土作业分包(不分等级)”的作业分包范围为可承担各类工作业分包业务,但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。企业增项资质“抹灰作业分包(不分等级)”的作业分包范围为可承担各类工程的抹包业务,但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。企业增项资质“脚手架搭设作业分包壹级”的作业分包范围为可承担各类工程的脚手架(不降脚手架)搭设作业分包业务,但单项业务合同不超过企业注册资本金的5倍。企业增项资质“水暖电安装作业分包(不分等级)”的作业分包范国为可工程的水暖电安装作业分包业务,但单项业务会同断不超过企业注册资本金的5倍。企业增项资质“焊接作业分包壹级”的作业的范围为可承担各类作业分包业务,但单项业务合同额不超过企业法册本金的5倍（以上资质审批日期为:2004年08月06日;原审批机关为广西壮族自治区建设厅），有效期年9月11日至2022年9月11日。

《建筑业企业资质证书》编号D345020XXX，有效期至2021年5月3日。

公司派驻贵港吾悦和府一期项目从业人员450人，配备专职安全管理人员1人。

（四）合同签署情况

1.总承包合同。2019年1月29日，发包人贵港亿博房地产开发有限公司（甲方）与承包人广西建工集团第三建筑工程有限责任公司（乙方）签新城吾悦广场项目A地块土建总承包工程施工合同》（合同编号商业开发贵港港北公司-商业开发贵港项目-公共-2018-12-000133），确定广西建三建筑工程有限责任公司为贵港新城吾悦广场项目A地块施工总承包工程单位。

2.建设工程施工劳务分包合同。2019年3月6日，总承包人广西建工集团第三建筑工程有限责任公司与劳务分包人南宁丰茂建筑工程劳务有限签订了《贵港新城吾悦广场项目A地块土建总承包工程-建设工程施工劳务分包合同》及补充协议，明确双方的安全责任。约定承包人负责提供劳务要的劳务作业条件，劳务分包人对合同劳务分包范围内的工程质量、进度、安全文明施工向承包人负责，必须服从承包人安全生产管理，禁止违规作业；若劳务分包人不执行承包人的安全规章制度、违规操作冒险作业造成安全伤亡事故的，事故责任及所造成的经济损失由劳务分包人承担。

(五)现场勘查情况

1.事故发生当天当地的天气情况：阴，最高气温27℃，最低气温20℃，北风3级，相对湿度0.84%，紫外线最弱，空气质量57。

2.事故发生现场有关情况:1#楼2至33层外架已经拆除完成。坠落点现场残留血迹，位于1号楼南、北房接合部东南角，西侧为楼梯通道，北侧卧采光缝。主体1层东南侧外架及防护网未拆除；23层工字钢拆除作业地点生命绳完好。北房次卧空调挑板宽度60厘米，放置在23层室内放置的工1.2米，楼梯通道内放置的2条工字钢为人工拆除的工字钢。

二、事故发生经过和事故救援处置情况

（一）事故发生的经过

杨某肃（2018年12月开始从事外架作业，持有《建筑施工特种作业操作资格证》，证号为桂A022018000XXX，操作类别为建筑架子工架。）于10月2日入职，经三级安全教育和培训合格后在外架作业班组从事外架工种作业。10月10日17时41分在4#楼外架作业时不佩戴安全带，处罚500元，11日15时58分在4#楼外架作业时不佩戴安全带，被项目部处罚500元，15日16时在4#楼外架作业时不按规定使用安全带（不扣安全

目部处罚500元，20日8时50分在4#楼外架作业时不系安全绳扣被项目部处罚500元，24日9时20分在4#楼外架作业时不系安全扣被项目部处罚50日上午在4#楼外架作业时不使用安全带被项目部处罚1000元。累计被处罚6次共3500元。该外架作业班组自10月8日至28日期间，因作业时不按个体安全防护用品被项目部处罚累计11次，涉及作业人员20人次，被处罚金额11000元。杨某肃等6人自入职以来，多次不按规定佩戴个体安全防屡教不改。2020年10月28日上午，项目部决定对杨某肃、杨某华、吴某敏、吴某升、杨某春、杨某敏6人开了劝退单。同时，对该外架作业班组作业整顿、并更换拆架队组的决定。

杨某肃对被清理退场不服。当日14时许，带老婆到项目部讨说法无果后于14时30分离开项目部。

15时许，杨某肃返回工地，在项目部门口召集外架作业人员张某民一起到仓库拿作业工具（安全带、安全帽、扳手、电扳手等），在1#楼施口叫上等候安排工作的司索信号工胡某贤，乘坐1#楼施工电梯到23层，准备拆除该层外墙的工字钢。杨某肃安排胡某贤在23层室内指挥塔吊作业某民在室内帮助其固定螺杆，其在外墙用塔吊大钩的钢丝绳绑好工字钢，拆除工字钢的固定螺母。固定工字钢的2枚螺母被拆除后，工字钢脱离墙把拆除下来的工字钢送到地面，在地面的司索信号工覃某兰负责塔吊指挥并解钩。大家互相配合，拆除了十几条工字钢。16时许，原地休息。休左右，又继续作业。18时00分，塔吊信号工到点下班离开。位于东南角楼梯及次卧采光缝墙外的2条工字钢不能用塔吊作业，需要用人工拉绳进行某肃要求张某民和他一起把剩下的这2条工字钢拆除完成后才能下班。杨某肃先拆除外侧的工字钢，他用1条1.2米工字钢架在空调挑板和内侧未拆钢上，踩在上面，把麻绳绑在待拆除工字钢的中间。张某民在西侧楼梯窗口内拉住麻绳。杨某肃绑好麻绳后，拆除固定螺母，工字钢与墙体脱离，工字钢拉进楼梯内解开麻绳。杨某肃回到空调挑板上，把1.2米工字钢放回室内，拆除内侧那条工字钢（最后1条）。工字钢与墙体脱离后，就在张字钢往楼梯内拉的过程中，杨某肃解开安全绳锁扣，返回23层室内时，抓住窗沿的手失稳，“啊“了一声，坠落地面。

（二）事故救援处置情况

事故发生后，张某民把工字钢放到室内后，才能腾出手来打电话向外架班组长李某林报告事故。然后从楼梯跑至地面，李某林也赶到现场。在叫杨某肃，杨某肃没有反应。李某林打电话向负责人高某报告事故。之后，项目部负责人及相关人员到达事故现场。并把伤者送往贵港市骨科医院达骨科医院，伤者杨某肃已经死亡。

事故善后工作开展迅速，处置得当，对死者家属安抚及时，事故赔偿合理，社会秩序稳定。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者杨某肃，男，43岁，吉林省农安县龙五乡人。系南宁市丰茂建筑工程劳务有限责任公司从业人员。

（二）直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故直接经济损失约90万元。

五、事故发生的原因和事故性质

经事故调查组现场勘验、调查取证（含公安机关刑侦勘查及贵港市人民医院急救诊断证明）、综合分析，该事故原因和性质认定如下：

（一）直接原因

杨某肃安全意识淡薄，高空拆除外墙工字钢作业时，为图方便，不按规定使用安全带，把安全带锁扣从生命绳上解开， 作业完成后返回室内慎坠落地面，造成事故。

（二）间接原因

1.安全生产主体责任不落实。南宁市丰茂建筑工程劳务有限责任公司对安全生产工作不重视，安全生产管理机构缺失，专职安全生产管理人足，只配备专职安全生产管理人员1人，不符合建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备要求；未按规定建立健全安全生产责未按规定制定并落实安全生产规章制度。

2.管理混乱。南宁市丰茂建筑工程劳务有限责任公司对外架搭拆从业人员管理不严，不执行项目部的安全生产规章制度及操作规程。对部分外业人员多次作业时不按规定佩戴个体安全防护用品、违反操作规程、盲目冒险作业等的不安全行为不整顿、不整改。管理人员不执行项目部的清定，被项目部清退人员返场有关管理人员不向项目部报告，允许被项目部清退人员进入工地实施作业。

（三）事故性质

经调查认定，贵港吾悦和府一期项目“10.28”高处坠落伤亡事故是一起生产安全责任一般事故。

六、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任认定

1.南宁市丰茂建筑工程劳务有限责任公司。安全生产主体责任不落实，不执行项目部的安全管理决定，作业现场管理混乱，违反了《中华人民全生产法》第三条、第四条、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第八条第三项、第十四条第二项规定，对责任。

2.高某。南宁市丰茂建筑工程劳务有限责任公司派驻项目部劳务项目负责人，未履行劳务项目负责人安全生产管理职责，不执行项目部的清定，被项目部清退人员返场失察，默许被项目部清退的人员进入工地实施作业。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条、第十八条第五项规故负有责任。

3.胡某良。南宁市丰茂建筑工程劳务有限责任公司派驻项目部劳务专职安全生产管理人员，未履行安全生产管理职责，执行项目部的清理退场决，被项目部清退人员返场不报告，默许被项目部清退的人员进入工地实施作业。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十三条定，对事故负有责任。

4.李某林。南宁市丰茂建筑工程劳务有限责任公司派驻项目部外架作业班长，未履行班组长职责，执行项目部的清理退场决定不坚决，默许被退的人员进入工地实施作业。对事故负有责任。

5.杨某肃。安全意识淡薄，违反安全管理规定使用安全带，盲目冒险，作业未完成提前解开安全带锁扣，返回室内过程中不慎坠落地面，造成事故负有直接责任。

（二）对事故责任者的处理建议

1.南宁市丰茂建筑工程劳务有限责任公司。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项规定，除要求其依法承担相应的赔偿等责议由安全生产监督管理部门对其处二十万元以上五十万元以下罚款的行政处罚。

2.高某。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项规定，建议由安全生产监督管理部门对其处上一年年收入百分之三十的罚款。

3.胡某良。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条规定，建议由南宁市丰茂建筑工程劳务有限责任公司暂停其与安全生产有关的资格。

4.李某林。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条规定， 建议由南宁市丰茂建筑工程劳务有限责任公司对其给予批评教育，并依照制度给予处分。

5.杨某肃。根据安全生产法律法规的有关规定，应当给予追究责任。鉴于其在该起事故中已经死亡，建议免予追究其法律责任。

七、事故防范建议和整改措施

贵港吾悦和府一期项目“10.28”高处坠落伤亡事故的发生，教训十分深刻。为深刻汲取事故教训，有效防范类似事故发生，特提出以下防范施建议:

（一）落实安全生产主体责任。南宁市丰茂建筑工程劳务有限责任公司要履行安全生产主体责任，按规定设置安全生产管理机构，足额配备专产管理人员，建立并执行安全生产责任制和安全管理制度，加强安全管理，持续具备法律、法规、规章、国家标准和行业标准规定的安全生产条件。

（二）加强施工现场安全管理。要进一步落实各方安全生产主体责任，认真履行施工审批程序，严格落实各项安全保护措施，深入整治野蛮施违”现象。加强现场管理人员的工作责任心，按照规范要求进行施工现场管理，严格落实安全生产隐患排查制度，对检查出的问题和隐患及时整改除事故隐患。

（三）强化安全监管。有关行业主管部门认真推动安全发展理念，健全安全监管责任制，按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，管管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全和谁主管谁负责的原则，完善和落实安全生产责任体系。要对事故单位的相关责任人进行约见警示实履行安全监管责任，强化安全管理，督促企业落实安全生产主体责任，完善安全生产责任制，加大安全生产监管力度，严防此类事故的再次发生。

贵港吾悦和府一期项目“10.28”

高处坠落伤亡事故调查组

2020年12月25日

政府网站找错

网站地图 联系我们

主办：广西贵港市港北区人民政府

联系方式：0775-4258102

桂公网安备 45080202000131　桂ICP备12006200号　网站标识码：4508020001